

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1285/2532

บริษัท เบอร์ ลียุคเกอร์ จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 344

แม้ในที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายกับหนี้ค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลยอันเกิดจากการที่โจทก์ผิดสัญญาซื้อขายในคราวก่อนจะมีวัตถุแห่งหนี้เป็นการชำระหนี้เหมือนกัน แต่เมื่อโจทก์ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่าโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้วเช่นนี้ จึงเป็นหนี้ที่ยังมีข้อต่อสู้ไม่อาจนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาขายสินค้าให้จำเลยรวม 5 รายการโจทก์ได้ส่งมอบสินค้าให้จำเลยแล้ว จำเลยไม่ยอมชำระอีก 284,725.75 บาท อ้างว่าหักเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ผิดสัญญาซื้อขายคราวก่อน ๆ ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 284,725.75 บาท แก่โจทก์จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ส่งสินค้าให้จำเลยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ต้องชำระค่าปรับ 7,940 บาท จึงฟ้องแย้งขอให้ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าว โจทก์ส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายคราวก่อนจนถูกปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 284,725.25 บาทแต่โจทก์ไม่ยอมชำระ จำเลยจึงใช้สิทธิหักเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวออกจากราคาสินค้าที่โจทก์นำคดีมาฟ้องนี้ จำเลยจึงไม่เป็น

หนี้โจทก์ โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิที่จะกันเงินจำนวน 284,725.75 บาท ตามฟ้องโจทก์เพื่อนำไปหักกับหนี้ในสัญญาซื้อขาย เอกสารหมายเลข 7 และ 8 ตามข้ออ้างของจำเลยได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้หนี้ตามฟ้องโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบกับหนี้ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 7 และ 8 จะมีวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการชำระหนี้เหมือนกัน แต่ก็ได้รับความตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่า โจทก์ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่าโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะกันเงินจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อนำไปหักกับหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 2 ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้ได้ ดังนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 284,725.75 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่จำเลยผิดนัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหักเงินจำนวน 2,000 บาทซึ่งศาลล่างทั้งสองได้กำหนดให้โจทก์ต้องชำระเป็นค่าเบี้ยปรับตามฟ้องแย้งให้แก่จำเลยออกแล้ว จำเลยยังคงเป็นหนี้โจทก์อยู่เพียง 282,725.75 บาท เท่านั้น ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 282,725.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ